



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חווה דעת' רחוב אנסי' 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' כ"ב ניסן תשע"ו

גליון 97

עורך ראשי: הרב אריאל סגור

פרשת אמור

אין מבטלין איסור לכתחילה

נושאי השיעור: איסור ביטול איסור לכתחילה אם הוא מהתורה או מדרבנן | ביטול איסורים בשישים או באלף או בשינוי האיסור | ההקפדה על ניפוי הקמח במאפיות | איסור 'בריה' שנתערבה | חששות התולעים בחנויות הפלאפל | ביטול איסור במזיד | ביטול איסור לכתחילה במעשה שבת | חלב שנחלב בשבת | צריכת מוצרים שיוצרו תוך חילול שבת | ביקור באתרים מחללי שבת

בטלים אפילו באלף, כגון 'בריה', וכגון שהכין לחם מקמח שאינו מנופה ויש בו תולעים, שאם התולעים נשארו שלימות חייב על כל תולעת שהיא שרץ הארץ - חמישה מלקויות [- חמישה מלקויות] הכוונה חמש פעמים שלושים ותשע! ואם היא שרץ המים - כגון דג טמא - ארבעה מלקויות, ויש שרצים מעופפים שעליהם חייבים ששה מלקויות [- רמז לדבר: "אשר בשמים מעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ"], וזה חמור מאוד, שהרי אם אדם אוכל חתיכת חזיר קטנה פחותה מכזית לא חייב מלקות, אכן הוא עובר על איסור מהתורה כיון ש'חצי' שיעור אסור מהתורה, וכיום בלאו הכי לא מלקים. לעומת זאת ב'בריה' אפשר ואכל בריה קטנה ביותר, שאם אכל במזיד הרי לוקה ארבעה או חמישה מלקויות.

ה. חובת ההקפדה בכשרות המאפיות

אכן אחד מהנושאים החשובים בכשרות, הוא אם מנפים את הקמח כראוי, ויש מקומות שיש בהם פנה טובה מאוד אבל במקום אחד יש בה חור, ופלא הוא איך התולעים יודעים היכן החור הזה נמצא...

פעם שמעתי שיעור מהרב אברהם רובין [- ראש בד"ץ 'מהדרין'] במשך שעה שלימה, ובו הסביר טכנית את כל צורות ניפוי הקמח הקיימות כיום. ואני מבין שזה כלל לא פשוט. ולפני הרבה שנים נתבקשתי על ידי מאפיה אחת לתת להם הכשר, ובאתי ובדקתי וחקרתני ודרשתי עד שהייתי בטוח שניפוי הקמח הוא ללא כל חשש, והיה שם משגיח שתפקידו היה להפריש חלה מכל עיסה. והיו כל מיני דרכים איך לצרף את העיסות וכו' בכדי שלא יהיו בעיות, עד שהסכמתי לתת להם הכשר, ולבעל המאפיה היה כאב ראש גדול ממני... עד לבסוף אמר לי 'עזוב אותי מההכשר שלך, אני הולך לעדה החרדית'... והם אכן נתנו לו. ואכן כך צריך להיות, שבכל פעם יבדקו את הנפה אם אינה פגומה חלילה, ובכל דיני הפרשת חלה וכו'.

אנשים חושבים מה כבר יכול להיות במאפיות? ומקלים בזה, אבל שורש כל הבעיות הוא התולעים, שהרי קמח הוא דבר שמתלע במהרה, במיוחד בימות הקיץ.

ו. רוצה ללוש את הבצק שהתולעים ימעכו

אולם כל זאת הוא אם התולעת היא בשלימותה, אך אם בזמן הלישה התולעת נמעכה או נימוחה [- צריך לדעת שתולעים יכולות להישאר חיות אף בזמן הלישה! ועד שלא יאפו אותן הם חיות, ודאי שיכולות להישאר שלימות] הרי היא בטלה בשישים. דהיינו שכל האיסור של בריה שאינה בטלה אפילו באלף הוא דוקא כשהיא שלימה. ויסוד העניין ש'בריה' יש לה חשיבות. [- יש על כך סימן שלם ב'יורה דעה' בהלכות תערובות (סי' ק), וכל מי שלומד הוראה צריך לדעת את פרטי הדינים של בריה].

והנה בצק שיש בו תולעת שלימה, ולכן אסור מדין 'בריה' המעורבת



א. יסוד דין 'אין מבטלים איסור לכתחילה'

יש לנו כלל "אין מבטלים איסור לכתחילה". ביאור הדבר, שכאשר יש תערובת איסור בהיתר, והאיסור נותן טעם בהיתר, דהיינו שאין שישים בהיתר כנגד האיסור, אסור להוסיף בהיתר בכדי שיהיה שישים כנגד האיסור בשביל לבטלו.

והנה, יש בתורה מקום אחד שכתוב בפירוש שזה מותר, והוא בקרבן נזיר, שצריך להביא איל בסיום ימי נזירותו, והזרוע של האיל נאכל לכהנים בלבד, ואסור לישראל לאוכלה, אבל כתוב שמבשלים את שאר הבשר של האיל הנאכל לישראל, יחד עם הזרוע שנאכלת לכהנים בלבד. ולאחר הבישול (במדלג, ויט) "ולקח הכהן את הזרוע בשלה מן האיל" - רואים שלמרות שהזרוע נתבשלה עם הבשר, ונתנה בו טעם, בכל זאת מותר לישראל לאוכלה, משום שהזרוע נתבשלה בשאר הבשר. ולומדת הגמרא (מולין לא) שהתורה התירה כן רק באיל נזיר, אולם בשאר איסורים אסור לבטל איסור לכתחילה.

ב. 'אין מבטלים איסור' - מדאורייתא או מדרבנן

וכתב הראב"ד (איסור משכר פ"ב הוצא צניט יוסף יו"ד סי' נט), שיש לומר שהדין של 'אין מבטלין איסור לכתחילה' הוא מדאורייתא, כיון שהגמרא למדה דין זה מהפסוקים המדברים באיל נזיר, ולא בשאר איסורים. לעומת זאת הרשב"א (הוצא צניט יוסף סג) דוחה את דבריו, ולדעתו אין ראייה מנזיר לשאר איסורים, כיון שבנזיר מצוה לעשות כן, וניתן ללמוד לשאר דברים שאין בהם מצוה לעשות כן, אולם ללמוד שיש איסור לבטל את האיסורים לכתחילה - אין ראייה. ועל כן פוסק הרשב"א, שאיסור ביטול איסורים הוא איסור מדרבנן, ומן התורה מותר לבטל איסורים.

ג. אופני ביטול האיסור האסורים

והנה בביטול איסור יש כמה צורות, יש מצב בו יש לאדם סיר בשר מלא כשר למהדרין, אבל חושש שלא יספיק האוכל ורוצה להוסיף חלב לסיר שהרי יש שישים בין כה וכה, וכמו כן אם רוצה להוסיף איסור. ואופן זה הוא הגרוע ביותר. ויש עוד אופן והוא שכבר נתערב חלב בסיר בשר, או איסור בהיתר, ואינו בטל בשישים, ורוצה להוסיף על ההיתר בכדי לבטל את האיסור.

והדין להלכה פסק מרן השלחן ערוך (יו"ד סי' צט ס"ה): שאם מדובר באיסור דאורייתא - אסור. וז"ל: "אין מבטלין איסור לכתחילה. ואפילו נפל לתוך היתר שאין בו שיעור לבטלו, אין מוסיפין עליו היתר כדי לבטלו". ע"כ.

ד. דין 'בריה'

ודין זה אינו רק בביטול איסורים בשישים, אלא גם באיסורים שאינם

בו, ורוצה לבטלה על ידי שילוש את התערובת באופן שהתולעת תימנע, וממילא תתבטל בשישים, הרי זה אותו הדין של אין מבטלין איסור לכתחילה. שהרי עד עכשיו לא התבטלה אפילו באלף, והנה כעת מתבטלת בשישים. והאמת שלא בטוח שאף צריך שישים לתערובת זו, כיון שהראשונים נחלקו לגבי דברים שנפשו של אדם קצה בהם [- מי אוכל זבובים ותולעים? ! אפילו ליברמן וחבורתו שכל כך אוהבים נבילות וטרפיות אינם אוכלים כאלו דברים...], אם גם בזה אומרים שצריך שישים או מספיק 'רוב'. על כל פנים, אם ריסק את התולעת או את הבריה, ועל ידי כך התבטלה בשישים או ברוב, הרי במעשה זה הוא ביטל איסור לכתחילה.

ז. טחינת החומום בחנויות הפלאפל ללא בדיקה

לפני קרוב לארבעים שנה, אאמו"ר מרן זצוק"ל לא חש בטוב וביקש שאמסור את השיעור במוצאי שבת במקומו. הלכתי ודיברתי שם בנושא של 'בריה'. והצגתי שם שאלה מעניינת. הנה יש חנויות פלאפל מהם בכשרות 'רבנות' ומהם בכשרות 'בד"ץ'. ויש כמה הבדלים מהותיים ביניהם, אחד ההבדלים הוא שבחנויות בכשרות רבנות המשגיח מבקר אולי פעם ביום, לעומת זאת בחנויות בכשרות בד"ץ המשגיח בודק כמה פעמים ביום את החומום אם יש בו תולעים. [- זה חשוב גם בבית לבדוק את החומום מתולעים, ובמיוחד בקיץ. אנשים חושבים שאם החומום יבש אז הוא פחות מתליע, וזה לא נכון כלל, התולעים אוהבים גם יבש...]

פעם בערב ראש השנה קניתי 'לוביא' [- שהוא כמין שעועית לבנה יבשה עם כתם שחור], והשרינו אותה במים, ובדקנו אחד אחד וראינו שהם מלאים בתולעים. וכנראה שהשקית עמדה בחנות הרבה זמן, והתולעים נוצרים מתוך השקית, ולא שהם באות מבחוץ. וכיון שראינו כך, הלכנו וקנינו 'לוביא' יוקה טריה, והתחלתי לפתוח אחת אחת ואני רואה שכולה מליאה תולעים, וזה גם כנראה תלוי באיכות הירק. וגם כשקונים לוביא טריה ואיכותית יש לפתוח ולבדוק כמה אחדים מהם, ולהתבונן אם לא נמצא בה חשש לתולעים.

והנה בחנויות הפלאפל בכשרות ה'בד"ץ' המשגיח בודק את החומום לפני הטחינה, ואם רואה שהחומום נגיע הוא זורק את כל החומום. לעומת זאת אצל הרבנות לא בודקים את החומום בקביעות רק מפעם לפעם [- להחזיק משכורת של משגיח נוסף עבור כך, זה כבר לא משתלם לו]. והנה מה הדין במי שיש לו חנות פלאפל בכשרות רבנות, ולא אכפת לו מהתולעים וטוחן את החומום כמות שהוא, והרי בכך הוא מבטל את התולעים [- שסביר להניח שיש תולעים בחומום במיוחד בחודשי הקיץ] על ידי שממנען, והן בטלות בשישים, האם יהיה מותר לאכול את החומום הזה או לא? שהרי ריסק את הבריה שקודם לכן היה אסור לאכול את החומום הזה מחמתה, וכעת במעשהו ביטל את האיסור.

ח. ביטול האיסור בהכשרת כלים

באותו השיעור אמרתי, שהפלאפל הזה מותר באכילה, והבאתי לכך כמה נימוקים להיתר. והנימוק העיקרי הוא שהוא לא מתכוון להיתר את האיסור, שהרי אם תשאל אותו מה הוא עושה הוא יאמר לך שהוא עושה כן עבור הפלאפל, והוא לא חושב על כך שהוא מרסק תולעים.

ויש כמה וכמה דוגמאות לדין זה אם הוא באמת דומה לנושא שלנו, יש תוספות בפסחים (ו. ד"ה לשהינה) ששואלים לגבי כלי הבלוע בחמץ או איסורים, שרוצה להכשירו לשימוש, ועל כן מטביל את הכלי האסור בסיר גדול יותר שיש בו מים רותחים, והכלי פולט את הבלוע בו למים הרותחים, והרי בליעות אלו אינן נעלמות אלא הם קיימות בתוך המים, ולכאורה כיצד עושה כן, הרי בכך מבטל הוא איסור לכתחילה, שהרי מוציא את הבליעות לתוך המים ושם הם מתבטלים.

ומתוך הר"ן (ערוכה ז"ה ג:) שכיון שאין בו כל כוונה לבטל את האיסור, לכן מכשירים כך כלים. והנה מכך שהתוספות לא כתבו כן, יש לנו ללמוד שסבירא להו שאין זה משנה אם יש לו כוונה לבטל את האיסור או לא.

וכמו כן גם לדברי הר"ן עצמו יש לדון, שהנה בהכשרת כלים הוא עושה כוונה טובה, והיא להוציא את האיסור, ולפיכך עושים כן להכשיר את הכלים. אולם במקרה כגון טחינת החומום, כוונתו היא 'פרווה' - אין כוונתו להוציא את האיסור, אך גם אין כוונתו רעה לבטל את האיסור, האם בזה יכולים לומר שהרי אין כוונתו לבטל את האיסור?!

ואכן בעיקר דברי הר"ן, יש כמה ראשונים שמסכימים לדבריו עיין שער המלך (פרק טו מהלכות מאכלות אסורות הלכה כה) ועוד. ורבים מהם דנים אם הר"ן חולק על התוספות או מסכים לדבריהם, ואכמ"ל.

ט. נמלים שנמצאו בדבש

בדומה לכך יש עוד נושא שכתוב בשלחן ערוך (יו"ד סי' פל סעיף י"ג) בדבש מוצק שנראה שיש בו נמלים, שעליו לחמם את הדבש עד שנעשה נוזלי, ולאחר מכן מסנן אותו מהנמלים שבו. ולכאורה הלא כאשר מחמם אותו הרי הנמלים נותנות טעם בדבש, אולם כיון שיש שישים כנגד הדבש לכן הוא מותר. ומאידך, אין גם בריה כיון שעל ידי שמחמם אותו הוא מוציא את הנמלים השלימות שהוא רואה. וטעם ההיתר הוא כיון שאינו מתכוון לבטל את האיסור. אולם גם זה אינו דומה לטחינת גרגרי החומום, כיון שבסופו של דבר יש בזה כוונה חיובית, להפריד את הנמלים מהדבש, ואילו בטחינת

גרגרי החומום אין במעשהו כוונה חיובית.

י. חטיין שנשכן עכבר

וכמו כן בהלכות פסח כותב הטור (או"ח סי' מג) לגבי חטים שנשכן עכבר, שכאשר נושך את החטיטה לכאורה נשאר בה רוק, וכשטוחן את החטיטה הוא מבטל איסור לכתחילה, שהרי יש בחטיטה מעט רוק ואולי היא החמיצה. והטור כותב כמה סיבות להקל, אולי לא נשכן עכבר ועוד, ע"ש. ואחד הנימוקים להקל הוא, שבטחינת החטיטה לא מתכוון לבטל את האיסור אלא רק לטחון את החטיטה, ולכאורה הוא כנידון דידן. אולם גם בזה יש לחלק, כיון שהטעם שכותב הטור שלא מתכוון לבטל את האיסור הוא בצירוף כל שאר הנימוקים שכתב שם, ואין ללמוד משם לענין טחינת גרגרי החומום. [- בנושא הזה יש כמה ראיות אולם כולם קלושות מאוד].

יא. תולעים שנוצרו בתוך הפירות

אך יש ראייה אחת לטחינת גרגרי החומום שכותב אותה הגינת ורדים (שו"ת חיו"ד כלל א סימן יח) ובזמנו אמר לי אאמו"ר מרן זצוק"ל את התשובה הזו. שבזמנו [- של הגנת ורדים] היו נוהגים במצרים להכין חמין לשבת עם פול. והפול מצוי בו תולעים ולכן היו מבשלים ומרסקים את הפול, ולאחר מכן היו מניחים אותו בתנור, וזה היה החמין שלהם. [- וצריך לדעת את זה, כי פול מצוי בו הרבה מאוד תולעים, וצריך לבדוק טוב טוב] והגינת ורדים דן לגבי החמין מעניין אחר. שהנה תולעת שנוצרה מתוך הפרי, שכל זמן שהתולעת לא יצאה החוצה עדיין היא חלק מהפרי, ורק כשהיא פורשת נאסרת [- ויש בזה כמה הבדלים בין תלוש למחובר ועוד כמה פרטי דינים], והגינת ורדים עושה שם כמה ספיקות, ומסקנתו שם להתיר תולעת הזו. ולכאורה זהו נידון דידן שלוקחים גרגרי חומום וטוחנים אותם. ואמר לי אאמו"ר, תראה, הוא בכלל לא לא בזה מצד אין מבטלין איסור לכתחילה! ואכן השתמשתי גם בנימוק הזה לענין זה.

מספרים, על אחד מגדולי ישראל [- יש טוענים שהיה זה רבי יהונתן אייבשיץ] שעמד לפני המלך, והמלך אמר לו ששמע שיש הלכה כזו אצל היהודים, שתולעת שצמחה בתוך הפרי שאם לא פירשה החוצה אינה נאסרת, ושאל אותו המלך מה ההיגיון בזה? וכי מה ההבדל יש בין שני התולעים הללו.

הרב כששמע שאלה זו ביקש ממנו שיביאו לו כפית, והביאו לפניו כפית, לקח הרב את הכפית ואמר למלך "תירוק בתוך הכפית", ירק המלך לכפית, ואז אמר לו הרב "עכשיו תאכל את זה..." "הרי זה מגעיל!" ענה לו המלך, אמר לו הרב עכשיו תבין, הרי יש לך רוק בתוך הפה ואתה לא נגעל ממנו, אולם הרוק שלך שירקת אתה לא מסוגל לאוכלו, זה בדיוק כמו תולעת שפירשה ותולעת שהיא חלק מהפרי.

כמוכן שתשובה זו של הרב היא רק לסבר את האוזן, אולם האמת היא שהטעם לכך הוא משום שהתורה אסרה רק את השרץ השורץ על הארץ ולא מה שנוצר בתוך הפרי.

יב. מעשה שבת שיש בו מחלוקת

יש עוד ראייה שכתבתי להיתר את החומום הנטחן כן, מהדין של מעשה שבת בדבר שיש בו מחלוקת. ששם הפרי מגדים (או"ח סי' ש"ח סק"י) כותב להיתר. ומעשה שבת הוא אסור מדרבנן בלבד, וספיקא דרבנן לקולא. אם כן, הוא הדין לגבי אין מבטלין איסור לכתחילה, שכפי שאמרנו לעיל, יש מחלוקת אם הוא איסור דאורייתא או דרבנן, יש להקל אם כבר נעשה מעשה.

יג. דין הפלאפל וברכתו

פעם הייתי בפדיון הבן, שהשתתף בה גם הגאון חכם בן ציון אבא שאול זצוק"ל, כשראה אותי אמר לי "שמעתי עליך לשון הרע..." כששאלתי אותו למה כוונתו, אמר לי ששמע שהתירתי לאכול את גרגרי החומום שנטחנו ללא בדיקה. אמרתי לו אם הרב מוכן אסביר לרב את הדברים. ואכן ישבתי עימו שם באריכות והסברתי לו את כל הדברים, והגיע הכהן ורצו להתחיל בפדיון, ואמרו לו לבוא, אך הוא אמר להם: "תתחילו, הרי מה אתם רוצים זה פדיון זה לא ברית [- הוא היה מוהל] אתם יכולים להסתדר בלעדי... תנו לי לדבר..." וכך הסברתי לו באריכות את כל צדדי ההיתר והנימוקים שלי בנידון.

לקראת סוף הפדיון הוא אמר לי, שיכול מאוד להיות שהתולעים שבחומום מגיעים ליותר מכדי שיהיה בחומום שישים כנגדן! אולם אני השבתי לו על כך, שגם אם אין שישים, כיון שהם דברים שנפשו של אדם קצה בהן, הלא יש הרבה פוסקים הסוברים שבכגון דא מספיק רוב.

ואז אמר לי כך: "אני חושב, שתולעים שגדלים באשפה ולכלוך אכן נפשו של אדם קצה בהן, אולם תולעים הגדלים בתוך הפירות והירקות, יש להם את הטעם של הפרי עצמו". ואני שאלתי אותו, מנין לו לרב דבר כזה? וכי זה סוד ה' ליראיו? אולם הוא אמר לי שכך נראה לו בהיגיון. ואז אמרתי לו שמצאתי את הסברה הזו ב'פרי תואר' [- לרבינו חיים בן עטר ה'אור החיים' הקדוש שהיתה לו רוח הקודש] כששמע כך חכם בן ציון אמר לי "כן, עליו ניתן לומר סוד ה' ליראיו..." ועל כן כיון שאלו תולעים שנוצרו מתוך הפירות צריך שיהיה שישים כנגדן.

לאחר כל זאת סיפרתי את מהלך הדברים לאאמו"ר שמצידו אמר לי

שמסכים עם כל מה שאמרת. והנה לא עבר זמן רב, והיתה איזו חתונה שהשתתפו בה אאמו"ר וחכם בן ציון, ואמרת לאאמו"ר 'הנה חכם בן ציון כאן אולי תדבר איתו על כך...' [- תשמעו מה שקרה איך זה נגמר] אאמו"ר ישב על יד חכם בן ציון, ואמר לו, 'שמעתי שאמרתם שזה אסור, למה?' וחכם בן ציון השיב לו, 'אולי אין שישים? אם יש שישים הוא אמר סברות יפות להתיר אבל אם אין שישים מה ההיתר לזה?!' ואאמו"ר מיד אמר לו 'כיכד ניתן לומר שאין שישים כנגד התולעים, הרי זה לא יעלה על הדעת!' אולם חכם בן ציון עמד על דעתו בשימות הקץ אפשר והחומס מתלע מאוד עד שאין שישים כנגד התולעים.

בסיום הויכוח, שאל אאמו"ר את חכם בן ציון: "נו, אתה מסכים לי שזה מותר?" וחכם בן ציון השיב לו בשאלה: "תגיד, מה מברכים על פלאפל?" אאמו"ר לא ויתר לו ולחץ עליו שיענה לשאלתו, אולם גם חכם בן ציון לא ויתר...

ואז אמר לו אאמו"ר שכתב בספריו (נ"ר) **זינע אומר ח"ו חלו"ח סוף סי' כט** שעל הפלאפל אפשר לברך 'האדמה' או 'שהל'. וחכם בן ציון אמר לו על כך, שיראה אצל מוכרי הפלאפל שיש כאלו שמוסיפים לחומס הרבה פירורי לחם, חלקם עושים זאת מחמת שזה כנראה יותר זול, אבל בדרך כלל אלו שמוסיפים הרבה פירורי לחם זה נועד לדבק את הכדורים כדי שלא יתפוררו בטיגון. או בכדי לתת טעם. ועל כן אמר לו חכם בן ציון, הנה במקומות שנותנים הרבה פירורי לחם בשביל הטעם, הרי שברכת הפלאפל צריכה להיות 'מזונות'. ואאמו"ר שמע כך והסכים עימו, שאם אכן יש הרבה פירורי לחם בפלאפל הרי שברכתו צריכה להיות 'מזונות'. וכך נגמרה השיחה באותה חתונה שהתקיימה במלון 'ענבל' בירושלים [- בזמנו קראו לו 'לרם'].

וכפי הנראה שחכם בן ציון לא הסכים להתיר את הפלאפל מגרגרי החומס הללו, אולם אאמו"ר הסכים שיש להקל בזה, ויסוד הטעם הוא מכיון שאין מתכוונים לבטל את התולעים.

ועל כל פנים יש ללמוד מכל האמור שאין מבטלין איסור לכתחילה, אין זה רק להוסיף בתערובת על ההיתר בכדי לבטל את האיסור, אלא גם לשנות את המצב ההלכתי של האיסור, שבתחילה לא היה מתבטל אפילו באלף, ולאחר ששיניתי הוא יכול להתבטל בשישים, גם זה אסור.

יד. לא אהנו ליה מעשי

למעשה אם עבר והוסיף על התבשיל, או שריסק את הבריה שעל ידי כך היא מתבטלת בשישים, פסק מרן השלחן ערוך (סס): "עבר וביטלו או שריבה עליו, אם בשוגג מותר. ואם במזיד אסור למבטל עצמו אם הוא שלו וכן למי שנתבטל בשבילו. ולא שאר כל אדם מותר". דהיינו לא רק שאסור לעצמו אלא גם אסור למי שהוא ביטל בשבילם. וטעם העניין מפני שאנו צריכים להגיע למצב ש"לא אהנו ליה מעשינו", שלא תהיה לו הנאה מביטול האיסור. וזהו קנס שחכמים קנסוהו, שגם אם לא אוכל שלא יביא את האוכל הזה לאחרים או ימכור אותו. [- ויש שאלה בזה אם ילדיו הן נחשבים כאילו זה הוא בעצמו או לא, ואכמ"ל].

ולפי האמור יש לנו להסיק, שאם אדם יושב במסעדה, ובעל המסעדה אינו שומר תורה ומצוות [- לצערנו יש כיום אנשים שומרי תורה ומצוות שהכסף מעוור את עיניהם] ויודע שביטול איסור לכתחילה, דהיינו שראה שנפל איסור, וגורם שהאיסור יתבטל בכדי שלא להגיע למצב של הפסד, או כגון שנפל חלב לתוך תבשיל בשר, והוא הרבה בבשר להתיר את התערובת [- ובבשר בחלב זה הרבה יותר חמור כיון שחתיכה נעשית נבילה וצריך שישים כנגד כל התערובת], אסור לאכול מהאוכל הזה לכל אורחי המסעדה הזו, כיון שביטול האיסור נעשה בעבורם.

טו. אכילת תבשיל שנתבטל בשבת

והנה כדין זה יש בדיני שבת. והיינו שאם טעה ועבר על איסור בישול בשבת, וכמו כן אם עבר על כל אחת מן המלאכות, שהדין הוא, שאם בישל בשוגג התבשיל יהיה מותר באכילה במוצאי שבת בין לו בין לאחרים. ואם בישל במזיד, למבשל אסור באכילה עולמית, ולאחרים מותר באכילה במוצאי שבת. והיינו שבשבת התבשיל אסור לכולם בין בשוגג בין במזיד. (והל' גלמן ערוך חו"מ תחילת סי' ע"ח).

ויש לדון, במי שבישל בשבת בשביל אחרים ולא עבור עצמו, שהמגן אברהם (סס סק"ג) מביא בשם מרן הבית יוסף, שכותב כמה סברות לחלק בין ביטול איסור לכתחילה לבין מעשה שבת, שבמעשה שבת אפילו אם עשה לצורך אחרים זה מותר להם, בשונה מביטול איסור לכתחילה שאם עשה עבור אחרים נאסרים אף הם מאכילת המאכל.

והנה כתב הפרי מגדים (סי' ע"ה), שאם אירע כן בישראל מומר שבישל עבור אחרים בשבת, הרי שבאופן כזה התבשיל נאסר גם עבור אחרים.

ודנו האחרונים בכוונתו של הפרי מגדים "ישראל מומר". שהנה כתבו כמה אחרונים דהיינו ישראל שהמיר את דתו רח"ל. אולם יש הרבה אחרונים שכותבים שישראל מומר היינו לא שהמיר את דתו אלא סתם מחלל שבת, וכך מסתבר יותר לומר, שהיינו שהוא כמומר לעניין חילול שבת.

ועל כן על פי הפרי מגדים, יהודי מחלל שבת שהכין אוכל בשבת, הרי שאוכל זה נאסר לעולם גם לאחרים.

טז. עובר על חילול שבת בקביעות

הכתב סופר כותב בזה סברא נוספת שאם עושה כן בקביעות הרי שודאי יש לאסור זאת. ודבריו נסובו על מעשה שאירע בזמנו, באדם שהיתה לו מסעדה כשרה, והכל היה בסדר מלבד העובדה שהיה מבשל את התבשילים בשבת, בכדי שיבואו במוצאי שבת ויהיה מה להגיש לפנייהם. שהכתב סופר כתב על כך, שכיון שעושה כן בקביעות ממילא יש כאן סיבה נוספת לאיסור. שיש לגדור בזה גדר נוסף על כך שעושה כן בקביעות.

יז. שימוש במוצרים שיוצרו במפעלים מחללי שבת

ולפי זה יוצא שבמקום שחולבים בו את הפרות בשבת בקביעות [- כיום יש מכוונות חליבה מיוחדות שאין בהם איסור בשבת, וכבר בזמן החזון איש היו קיבוצים ומושבנים שהמציאו מכוונות חליבה מכוונות מיוחדות שאין בהם כל חשש של איסור בשבת, אולם כיום יש עדיין מקומות חילוניים שחולבים את הבהמות בשבת כמעשיהם בחול ה"י], והרי הם חולבים את החלב עבור אחרים, ובנוסף על כך הם עושים כן בקביעות, לפיכך על פי הפרי מגדים והכתב סופר מבואר שכולם אסורים לשנות את החלב הזה לעולם.

וכמו כן שימוש בכלי זכוכית המיוצרים במפעל המייצר בשבת תוך חילול שבת, והם טוענים שכיון שדרך הייצור הוא על ידי כבשן שההפעלה שלו כל פעם כרוכה בעלויות רבות, ואי אפשר להפעילו בכל פעם מחדש ולכן הם מחללים שבת עבור זה, ורק ביום כיפור מפסיקים את הפעילות [- ואני לא יודע למה ביום כיפור כן ובשבת לא], והרי הם עושים כן באופן קבוע ועל כן כלים כאלו שנעשו תוך חילול שבת בקביעות הרי הם אסורים לכולם.

ולכאורה כן הוא בכל המקומות המייצרים דברים תוך חילול שבת בקביעות, שהמוצרים שם אסורים בשימוש או באכילה לעולם.

יח. כל דפריש מרובא פריש

אולם יש קולא גדולה בזה, והוא שהנה על כלי הזכוכית לא כתוב תאריך הייצור שלהם, והרי בשבוע יש שבעה ימים, ולא כתוב באיזה יום נוצר המוצר. וזה בכלים או בנייר [- פעם היה כזה נידון לגבי מפעל נייר בארץ], וגם בחלב שכתוב עליו תאריך הייצור, אינו כי אם לאחר החליבה והפסטור וכו', ממילא יש בזה משום ספק, וכלל הוא בדינו "כל דפריש מרובא פריש" - ועלינו ללכת אחר הרוב, שכנראה נוצרו בימות החול.

יט. לפני עיוור לא תתן מכשול

אולם הגאון החזון איש כותב על כך שאין אומרים בזה 'כל דפריש' וכותב על כך כמה נימוקים, ואחד הנימוקים היסודיים שם שלכאורה הוא חזק מאוד. שהנה באותם ימים חיו במדינת ישראל [- לפני כשישים שנה] כמיליון איש, כאשר מתוכם היו כשלוש מאות אלף שומרי מצוות, אשר על כן אמר החזון איש אז, אם יאמרו כל בתי האב שומרי המצוות שלא רוכשים יותר ממפעלים המחללים שבת, החברה המייצרת לא תוכל להתעלם מדבר כזה, שציבור כל כך גדול לא רוכשים ממוצריה, וכשהם יבינו שמחמת חילול השבת לא רוכשים את מוצריהם ממילא הם יבואו להפסיק את החילול שבת, ממילא מה שאנחנו רוכשים מחברות מחללות שבת הרי אנחנו נותנים את ידינו לחילול שבת! והרי אנחנו עוברים על לפני עיוור לא תתן מכשול! ומסייעים בידי עוברי עברה. וגם הגאון הסטייפלר טען כן בספרו.

והנה בשו"ת מנחת יצחק מביא את דבריהם, וכותב על כך, שלדעתו אין בזה משום 'לפני עיוור לא תתן מכשול', ואין משום מסייע בידי עוברי עברה. אולם החזון איש ודעמיה כתבו בעניין זה עוד נקודה, שאין די בכך להיות צודק על פי ההלכה, אם מותר לרכוש מוצרים אלו שנעשו בשבת או לא. אלא עלינו לראות את ההשפעה של הדברים בחוץ, ואת העניין של חילול ה', שאנחנו מראים שאנשים דתיים לא איכפת להם שאנשים אחרים מחללים שבת. הרי זה חילול ה' של ממש!

לפני כעשרים שנה בחול המועד, הילדים ביקשו ממני שניסע יחד לאיזה פארק המיועד לציבור החרדי. וכשהגענו לשם אני רואה שם שלט ענק "פתחו שבעה ימים בשבוע!" ולאחר מכן פירטו שעות הפתיחה [- ובשבת הוא פתוח יותר משאר ימות השבוע...]. אמרתי לילדי שאני לא מוכן להיכנס למקום שכזה שמכריז על עצמו כמחלל שבת, ואכן חזרנו הביתה. אבל כאב לי מאוד לראות כל כך הרבה ציבור חרדי שמגיע למקום שכזה. והרי נתאר לעצמינו, אם החרדים היו מקפידים על הדבר הזה ולא היו נכנסים למקומות שכאלו. וכמו כן חברות תעופה המחללות שבת, הרי אם כל היהודים החרדים היו מחליטים שלא לטוס עם חברות אלו המחללות שבת, והרי הרבה מהמקומות הללו, שהם מרויחים את הכסף שלנו [- הם אמנם טוענים שאנחנו חיים על חשבונם אבל זה הפוך], היו סוגרים את המקומות הללו בשבתות.

ויתירה מכך המקומות השומרים שבת, תולים שלט "מקום שומר שבת" והרי זה קידוש ה', ולהיפך זה ממש חילול ה', ועל כן חשוב מאוד להקפיד בנושא הזה. גם אם אין בזה משום חשש הלכתי, יש לנו להקפיד על כך מצד המוסר, שלא נראה בעצמינו שלא אכפת לנו מהשבת.



שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

על משמר הרבנות בתל אביב

מתחילים לאיים שלא ישתקו, ושילכו לבג"ץ וכו', אמר להם אאמו"ר
אמנם אני אינני מפחד מכם, אך בואו נעשה עסקה.

כיון שעד לאותה תקופה היה נהוג עוד מימי הרב
הראשי הקודם הרב איסר יהודה אונטרמן, שלא
לקיים חתונות בכל ימי ספירת העומר מלבד ל"ג
בעומר, וכן בימי בין המצרים, ואף הספרדים הוכרחו
לנהוג כן. על כן אמר אאמו"ר לבעלי האולמות: "אני
אתיר בציבור לקיים חתונות בימי בין המצרים
עד ראש חודש אב, וכן בימי ספירת העומר מיום
ל"ג בעומר לאשכנזים ול"ד בעומר לספרדים ועד
שבועות, ואתם בתמורה תפסיקו לקיים אירועים
במוצאי שבתות לגמרי".

בעלי האולמות הסכימו לעסקה זו, וכך עד היום לא מקיימים חתונות
במוצאי שבתות כלל. לאחר הדברים האלו אאמו"ר שלח לכל רבני
הערים בישראל לאמר, כך היה המעשה בעירנו, וכך הסכמנו, וכך
תעשו במקומותיכם. וב"ה התקבלו הדברים וכך נהוג ברחבי הארץ.
וזכות הרבים תלויה בו באאמו"ר מרן זצוק"ל.

קו ההוראה העולמי
תלמידי מרן זצוק"ל
משיבים לשאלות בהלכה
24 שעות ביממה
*6730

"בשנת תשכ"ט, כשאאמו"ר מרן זצוק"ל החל לשמש
כרבה הראשי של תל אביב, היה נהוג לקיים חתונות
ואירועים במוצאי שבתות. כאשר חקר ודרש על כך,
גילה שבמרבית האולמות מתחילים את ההכנות
לקראת האירוע כבר בעיצומה של השבת. כדי לאמת
זאת שלח משגיחים בעצם יום השבת לכל האולמות,
גם אלו המרוחקים מעט ממרכז העיר, וכפי אשר
שמע עולם כמנהגו נוהג, ובכל האולמות יש עבודה
רבה בחילולי שבת, ובחלק מהאולמות היו אף חילולי
שבת במלאכות דאורייתא, אפיה, בישול, וכיו"ב.

אאמו"ר ראה שאין דרך להילחם בזה, כיון שאם יסיר
להם את הכשרות לא היה נשאר מקום אחד כשר.
לכן נתן הוראה לכל בעלי האולמות שלא לקיים חתונות במוצאי
שבתות כלל, רק בר מצוות שהם אירועים קטנים יותר.

בעלי האולמות התאגדו והקימו ועד, ופנו אליו בטענה שהוא אחראי
על הכשרות ולא על חילולי השבת, ואין לו כל סמכות להורות הוראה
שכזו.

אאמו"ר הסביר להם שהדבר בלתי אפשרי כלל, שהרי יש משגיחים
ואחראיים שאינם יכולים לעבוד בשבת. אולם כשראה אאמו"ר שהם



בשורה משמחת לציבור שוחרי התורה
על פתיחת

בית ההוראה

בבית המדרש הגדול להוראה ודיינות בנשיאות מורנו הגאון רבי דוד יוסף שליט"א
ראש בית המדרש וחבר מועצת חכמי התורה
ובו ישיבו לשואלים ולדורשים דבר ה' על פי פסקיו והוראותיו של מרן רשכבה"ג
רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל

בימים א-ה

בין השעות 13.00 עד 13.30

בברכת התורה

בית ההוראה יחזה דעת רחוב אגסי 1 הר נוף ירושלים